

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3180/2538

บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด

นาย ประวิทย์ ทองศรีนุ่น กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 867 วรรคแรก, มาตรา 880

ป.วิ.พ. มาตรา 94

ป.รษฎากร มาตรา 118

โจทก์เข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยฟองจำเลยโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา880มิใช่เป็นการฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาประกันภัยจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา867วรรคหนึ่งและไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94เพราะมิใช่กรณีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธินำสืบพยานเอกสารฉบับหนึ่งหนังสือกรมธรรม์ประกอบพยานอื่นๆในข้อรับช่วงสิทธิเพื่อแสดงว่าโจทก์รับประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุได้แม้ว่าฉบับหนังสือกรมธรรม์ประกันภัยจะปิดอากรแสตมป์ไม่ครบบริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากรมาตรา118ก็ตาม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ย - 7351 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ร - 8564

กรุงเทพมหานคร ไปในทางการจ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ด้วยความประมาท โดย
ใช้ความเร็วสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด และได้หยุดรถอย่างกะทันหันเป็นเหตุให้นาย
มนตรี สว่างพานิช ซึ่งขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ย - 7351 กรุงเทพมหานคร
ตามหลังมาไม่สามารถหยุดหรือหลบหลีกได้ทันจึงเฉี่ยวชนกันทำให้รถยนต์ของนาย
มนตรีได้รับความเสียหาย โจทก์จัดการซ่อมรถยนต์คันดังกล่าวให้อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดีดังเดิมแล้ว จึงเข้ารับช่วงสิทธิของผู้ประกันภัยมาฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสาม
ร่วมกันชำระค่าเสียหายและดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง รวมเป็นเงินจำนวน 35,955 บาท
แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 34,509 บาทนับถัดจากวัน
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน
9 ย - 7351 กรุงเทพมหานคร ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาประกันภัยที่กฎหมาย
บังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ
หรือลายมือชื่อตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 867วรรคแรก นั้น หมายถึงกรณีผู้เอาประกันภัยฟ้องร้องบังคับผู้รับประกัน
ภัยให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือใน
กรณีที่ผู้รับประกันภัยฟ้องร้องบังคับเอาเบี้ยประกันภัย ส่วนคดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับ

ประกันภัยฟ้องร้องจำเลยทั้งสามให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ อันเนื่องมาจากหาว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดทำให้รถยนต์ของผู้เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งจำเลยที่ 2 ที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบในผลละเมิดกับจำเลยที่ 1 และโจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายของรถยนต์ให้ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว โจทก์เข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยฟ้องร้องจำเลยทั้งสามโดยอาศัยอำนาจตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 มิใช่เป็นการฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาประกันภัยดังกล่าวแต่อย่างใด จึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867วรรคแรก และไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เพราะมิใช่กรณีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธินำสืบพยานเอกสารฉบับหนึ่งสื่อกรรมกรรมประกันภัยประกอบพยานอื่น ๆ ในข้อรับช่วงสิทธิเพื่อแสดงว่าโจทก์รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9ย - 7351 กรุงเทพมหานคร ได้ แม้ว่าฉบับหนึ่งสื่อกรรมกรรมประกันภัยเอกสารหมาย จ.3 จะปิดอาการแสดงมปีไม่ครบบริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากรก็ตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเช่นเดียวกับศาลชั้นต้นว่า ฉบับหนึ่งสื่อกรรมกรรมประกันภัยเอกสารหมาย จ.3 ของโจทก์ปิดอาการแสดงมปีไม่ครบบริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากรรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ ถือว่าโจทก์ไม่มีพยานเอกสารมาแสดง รับฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับช่วงสิทธิแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยไม่ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้น เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาและพิพากษา เห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243 ประกอบด้วย มาตรา 247 เพราะผลแห่งการวินิจฉัยของศาลชั้นต้นอาจนำไปสู่การจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์ของคู่ความได้

พิพากษายกพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นพิจารณา และพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ